

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY¹**

z dnia2011 r.

**w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;
- 2) wysokość opłaty za wydanie:
 - a) prawa jazdy,
 - b) międzynarodowego prawa jazdy,
 - c) pozwolenia na kierowanie tramwajem.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- 2) pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem, o którym mowa w art. 7, ust. 1, pkt 1 ustawy;
- 3) ośrodku egzaminowania - rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, o którym mowa w art. 56 ustawy,
- 4) karcie kandydata na kierowcę – rozumie się przez to;

§ 3. Wydanie lub odmowa wydania prawa jazdy, pozwolenia oraz ich wtórników następują w drodze decyzji administracyjnej.

§ 4. 1. Starosta zamawia spersonalizowane krajowe prawa jazdy u producenta tych dokumentów, przysyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i podpis wnioskodawcy. Wzór i opis prawa jazdy określają przepisy w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

2. Producent przekazuje wykonane prawa jazdy do właściwego organu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1.
3. Międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia wydaje się na blankietach, których wzór i opis określają przepisy, o których mowa w ust. 1, dostarczonych przez producenta, o którym mowa w ust. 1, przez umieszczenie na blankietach pismem maszynowym lub przy użyciu drukarki komputerowej danych zawartych we wniosku.

§ 5. 1. Organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie prowadzi:

- 1) akta ewidencyjne kierowców - osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem;

¹) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

²) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z

- 2) akta ewidencyjne osób bez uprawnień - osób, które:
 - a) złożyły wniosek o wydanie prawa jazdy i wydano im kartę kandydata na kierowcę,
 - b) nie uzyskały uprawnień ze względu na niespełnianie wymogów określonych w ustawie, nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, a orzeczony został wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów,
 - c) mają wydane za granicą krajowe prawo jazdy i orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wydane orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
2. Akta ewidencyjne osób powinny być oprawione w teczki i przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym archiwum - do czasu wystawienia osobie, której dotyczy, aktu zgonu; wydane dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami unieważnia się, wprowadzając odpowiednie dane do wniosku i systemu informatycznego.
3. Teczki powinny być ułożone w sposób umożliwiający ich lokalizację na podstawie danych osobowych lub numeru karty kierowcy.
4. Karty kierowców wystawione przed dniem 1 stycznia 2002 r. powinny być ułożone rocznikami według kolejnych ich numerów, a po ujęciu ich w systemie informatycznym - dołączone do akt ewidencyjnych osoby. Właściwy organ przydziela osobie tylko jeden stały numer karty kierowcy.
5. Wydawanie praw jazdy, pozwoleń i obsługę informatycznych środków technicznych prowadzą wyznaczeni przez organ pracownicy przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów związanych z wydawaniem tych dokumentów oraz obsługi tych środków technicznych.
6. Osoby, o których mowa w ust. 5, posługują się przy korzystaniu z informatycznych środków technicznych, w szczególności przy wprowadzaniu do programu informatycznego danych lub ich zmianie, przyznany przez organ hasłem i indywidualnym kluczem cyfrowym.
7. Przyznane hasło i klucz stanowią tajemnicę służbową.

Rozdział 2

Kandydat na kierowcę

- § 6. 1.** Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców składa u właściwego starosty następujące dokumenty:
- 1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 - 2) orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 - 3) wyraźną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szklami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szklami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
 - 4) zgodę o której mowa w § 11 ust. 2 – jeżeli jest wymagana,
 - 5) kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada;

2. Na podstawie dokumentów o których mowa w ust. 1 starosta wydaje osobie ubiegającej się o prawo jazdy kartę kandydata na kierowcę.
 3. Kartę kandydata na kierowcę wydaje się osobom zainteresowanym także w przypadkach o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, pkt 7 lit a i d, pkt 8 i pkt 11. W tych przypadkach nie wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
 4. Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowo przedkładają kserokopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. W przypadku osób o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy kartę kandydata na kierowcę, na wniosek ministra właściwego wydaje marszałek województwa mazowieckiego z tym że tłumaczenie o którym mowa w ust. 4 powinno być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy.
 6. Wzór karty kandydata na kierowcę określa załącznik nr do rozporządzenia.
- § 7. 1. W celu wydania karty kandydata na kierowcę albo odmowy jej wydania należy:
- 1) zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
 - a) poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
 - b) spełnienia przesłanek do wydania karty kandydata na kierowcę, o których mowa w § 6,
 - c) zgodności danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji kierowców danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane - jeżeli osoba posiada wcześniej wydane uprawnienie,
 - d) zgodności danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji osób bez uprawnień danymi w zakresie orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów, orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane wydanej karty kandydata na kierowcę - jeżeli osoba nie posiada wcześniej wydanego uprawnienia,
 - e) czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 5 ust 4 ustawy - jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy;
 - 2) w przypadku posiadania w prowadzonych ewidencjach orzeczenia lekarskiego w zakresie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierować osobę na badania lekarskie w trybie art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 81 ustawy i zawiadomić o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń organ przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich;
 - 3) w przypadku braków w dokumentacji, w zależności od ich rodzaju, wezwać do uzupełnienia osobę, której dokumenty dotyczą;
 - 4) w wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów:
 - a) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego i utworzyć lub zaktualizować kartę kierowcy oraz utworzyć kartę kandydata na kierowcę,

- b) wydrukować z systemu teleinformatycznego kartę kandydata na kierowcę i wydać ją osobie zainteresowanej,
- c) umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji osób którym wydano kartę kandydata na kierowcę;

Rozdział 3

Wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń

§ 8. 1. Prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje się w następujących przypadkach, po otrzymaniu:

- 1) od osoby ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia - za pośrednictwem ośrodka egzaminowania:
 - a) informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby o której mowa w § 6 – przekazanej w drodze teletransmisji potwierdzonej przy użyciu bezpiecznego podpisu, oraz
 - b) odpowiednio wypełnionej karty kandydata na kierowcę potwierdzającej ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu państwowego,
 - c) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
- starosta wydaje decyzję o nadaniu uprawnień oraz składa zamówienie o którym mowa w § 4 ust. 1 po spełnieniu warunku o którym mowa w lit. a
- 2) od osoby ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów:
 - a) o których mowa w pkt 1,
 - b) potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, lub kserokopii posiadanego prawa jazdy kategorii:
 - B, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1,
 - B, C, C1, D lub D1, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E;
- 3) od osoby ubiegającej się o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia:
 - a) wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy,
 - b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 - c) fotografii, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
 - d) dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia,
 - e) kserokopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych;
- 4) w przypadku osoby ubiegającej się o wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem:
 - a) wniosku o wydanie prawa jazdy,
 - b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 - c) fotografii, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
 - d) akt ewidencyjnych kierowcy oraz dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
- dokumenty o których mowa w lit. a – c przedkłada osoba ubiegająca się o wymianę; dokumenty o których mowa w lit. d przekazuje jednostka wojskowa, której dowódca wystawił osobie odbywającej zasadniczą służbę wojskową przedmiotowy dokument;

- 5) od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonego w tych konwencjach:
 - a) wniosku o wydanie prawa jazdy,
 - b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 - c) fotografii, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
 - d) kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu wydanego na podstawie przepisu art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji;
- Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy.
- 6) od osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym - za pośrednictwem ośrodka egzaminowania - dokumentów o których mowa w pkt 1.
- 7) od ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku dotyczącego osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, oraz:
 - a) za pośrednictwem ośrodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy - dokumentów, o których mowa w pkt 1,
 - b) za pośrednictwem ośrodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień ujętych w prawie jazdy - dokumentów, o których mowa w pkt 2,
 - c) w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonego w tych konwencjach:
 - wniosku o wydanie prawa jazdy,
 - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 - fotografii, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
 - kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,
 - d) za pośrednictwem ośrodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym - dokumentów o których mowa w pkt 1,
- 8) od osoby podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy - za pośrednictwem ośrodka dokumentów, o których mowa w pkt 1,
- 9) od osoby mającej wydany zakaz na okres nieprzekraczający 1 roku - wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia;
- 10) od osoby zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, która ubiega się o wydanie przed upływem okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów prawa jazdy wydanego za granicą - wniosku;

- 11) od osoby posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczenia - za pośrednictwem ośrodka dokumentów, o których mowa w pkt 1;
- 12) od osoby ubiegającej się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego:
 - a) wniosku o wydanie prawa jazdy,
 - b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 - c) dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy,
 - d) fotografii, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
 - e) oświadczenia kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E, w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.),
 - f) kserokopii posiadanego prawa jazdy.
2. Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej osoba składa bezpośrednio do organu, jeżeli wnioskuje o osobisty odbiór dokumentu.
4. Polskie prawo jazdy otrzymane od organu zagranicznego, który dokonał jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy, unieważnia się przez obcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm² i umieszcza się w aktach ewidencyjnych kierowców, wprowadzając jednocześnie odpowiednie dane do wniosku i systemu informatycznego. Jeżeli polskie prawo jazdy wymienione na zagraniczne nie jest autentyczne, organ polski niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ zagraniczny, który dokonał wymiany.
5. W celu wydania wtórnika prawa jazdy osobie, której prawo jazdy wydane zostało przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, należy zwrócić się do właściwego organu tego państwa o podanie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu. Wydając wtórniki dokumentu, organ zamieszcza w nim kod 71, o którym mowa w przepisach w sprawie wzorów dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Wystąpienie właściwego do praw jazdy organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wymieniającego polskie krajowe prawo jazdy lub wydającego jego wtórniki, obliguje organ polski do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi w zakresie wystąpienia bezpośrednio na adres organu występującego.
6. W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej należy wystąpić do organu wydającego o potwierdzenie danych i informacji zawartych w dokumencie prawa jazdy. Gdy nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, wystąpienie o potwierdzenie jest dokonywane za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie. Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.).

7. Karta kandydata na kierowcę, o której mowa w ust 1 pkt 1 lit. b może być wypełniana w drodze teletransmisji przy zastosowaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1

§ 9. 1. W celu wydania karty kandydata na kierowcę prawa jazdy lub pozwolenia albo odmowy ich wydania należy:

- 1) zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
 - a) poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
 - b) spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia oraz do wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
 - c) zgodności danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji kierowców danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane - jeżeli osoba posiada wcześniej wydane uprawnienie,
 - d) zgodności danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji osób bez uprawnień danymi w zakresie orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów, orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane wydanej karty kandydata na kierowcę - jeżeli osoba nie posiada wcześniej wydanego uprawnienia,
 - e) czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 5 ust 4 ustawy - jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy;
- 2) w przypadku posiadania w prowadzonych ewidencjach orzeczenia lekarskiego w zakresie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierować osobę na badania lekarskie w trybie art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 81 ustawy i zawiadomić o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń organ przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich;
- 3) w przypadku braków w dokumentacji, w zależności od ich rodzaju, wezwać do uzupełnienia odpowiednio osobę, której dokumenty dotyczą, ośrodek lub jednostkę wojskową;
- 4) w wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 1:
 - d) wypełnić wniosek w miejscu przeznaczonym na wydanie decyzji,
 - e) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego i utworzyć lub zaktualizować kartę kierowcy – nie dotyczy danych przekazanych z ośrodka egzaminowania drogą teletransmisji,
 - f) w odniesieniu do:
 - prawa jazdy – przekazać producentowi dane, o których mowa w § 4 ust. 1 - w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów lub przekazania danych przez ośrodek egzaminowania w drodze teletransmisji,
 - pozwolenia – wypełnić druk pozwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów lub przekazania danych przez ośrodek egzaminowania w drodze teletransmisji,
 - g) po otrzymaniu prawa jazdy od producenta - uzupełnić dane we wniosku oraz w systemie teleinformatycznym,

- h) umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji kierowców;
- 5) w wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów:
 - a) odmówić wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
 - b) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego,
 - c) umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji:
 - osób bez uprawnień, jeżeli nie uzyskała dotychczas uprawnienia,
 - kierowców, jeżeli uzyskała wcześniej uprawnienie.
- 2. Wniosek, prawo jazdy lub pozwolenie wypełnia się w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4, stosując następujące zasady:
 - 1) numer karty kierowcy - numer składający się z 7 znaków oznaczających (licząc od prawej strony):
 - a) pierwsze dwa znaki - ostatnie dwie cyfry roku jej wydania,
 - b) ostatnie pięć znaków - kolejna liczba porządkowa (pola nieużyte liczbą wypełnia się zerami);
 - 2) numer prawa jazdy lub pozwolenia - numer składający się, w zależności od organu wydającego prawo jazdy, z 9, 11 lub 14 znaków oznaczających (licząc od prawej strony):
 - a) pierwsze 2, 4 lub 7 znaków - identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "kodem terytorialnym",
 - b) ostatnie 7 znaków - numer karty kierowcy;
 - 3) organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie - nazwa organu;
 - 4) data ważności prawa jazdy:
 - a) najpóźniejsza z dat określonych w rubryce data ważności uprawnienia dla poszczególnych kategorii prawa jazdy;
 - b) data ważności prawa jazdy wydanego za granicą, w przypadku jego wymiany, z zastrzeżeniem ust. 7;
 - 5) data ważności pozwolenia:
 - a) data ustalona przez starostę stosownie do terminów badań wynikających z art. 75 ust. 4 ustawy,
 - b) data ważności pozwolenia nie może przekraczać daty ważności orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie art. 82 ustawy;
 - 6) kategorie na pierwszej stronie prawa jazdy - kategorie posiadane przez osobę
 - 7) data wydania prawa jazdy - data wytworzenia dokumentu;
 - 8) data wydania pozwolenia - data wypełnienia druku pozwolenia;
 - 9) data uzyskania uprawnienia - data decyzji o wydaniu prawa jazdy określonej kategorii po raz pierwszy oraz przy kategorii:
 - a) B+E - data uzyskania uprawnienia kategorii:
 - C1+E, C+E, D1+E lub D+E, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii B prawa jazdy,
 - B, jeżeli osoba wcześniej uzyskała uprawnienie kategorii C+E lub D+E prawa jazdy,
 - b) D+E - data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia kategorii:
 - D, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii C+E prawa jazdy,
 - C+E, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii D prawa jazdy;
 - 10) data ważności uprawnienia - data określona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia ponownych badań lekarskich w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub 15 lat od daty wydania prawa jazdy w przypadku uprawnień kategorii AM,

- A1, A2, B, B1, T i B+E oraz 5 lat od daty wydania prawa jazdy w przypadku uprawnień kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub orzeczenie zostało wydane z bezterminową datą ważności, z zastrzeżeniem ust. 4, przy czym:
- a) w zakresie kategorii AM, A1, A2, B, B1, T i B+E prawa jazdy - za datę ważności tych uprawnień przyjmuje się jedną datę określoną w najpóźniej wydanym orzeczeniu lekarskim; zasadę tę stosuje się również w zakresie kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E, z zastrzeżeniem lit. b-d,
 - b) w przypadku gdy data określona w orzeczeniu lekarskim dla kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E prawa jazdy jest późniejsza od daty określonej w orzeczeniu lekarskim dla kategorii A, A1, B, B1, T i B+E prawa jazdy - za datę ważności wszystkich uprawnień przyjmuje się datę późniejszą,
 - c) przy kategorii B+E prawa jazdy uzyskanej w wyniku posiadania kategorii B oraz kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy - za datę ważności przyjmuje się późniejszą z dat określonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy,
 - d) przy kategorii D+E uzyskanej w wyniku posiadania kategorii C+E i D prawa jazdy - za datę ważności przyjmuje się wcześniejszą z dat określonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C+E lub D prawa jazdy;
- 11) ograniczenia - kody określone w przepisach, o których mowa w § 4 ust. 1, mające zastosowanie do prawa jazdy;
- 12) jeżeli kod, o którym mowa w pkt 11, jest identyczny dla wszystkich uzyskanych przez osobę uprawnień, wpisuje się go:
- a) we wniosku - tylko w miejscu wyznaczonym do wpisania kodu ogólnego,
 - b) w prawie jazdy - tylko w ostatnim wierszu tabeli umieszczonej na jego drugiej stronie.
3. Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest dokonywany w postaci kodu "95" w układzie "95.DD.MM.RRRR", we wniosku i na dokumencie prawa jazdy w pozycji "ograniczenia" przy odpowiednich posiadanych kategoriach prawa jazdy wymienionych w aktualnym świadectwie kwalifikacji zawodowej potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego, przy czym w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego bloku programowego, wpis jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy spośród posiadanych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Datę ważności wpisu stanowi data 5 lat od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.
4. Dokonując wpisu, o którym mowa w ust. 3, w pozycji "data ważności uprawnienia" wpisuje się datę ważności uprawnienia w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Datę tę stanowi przypadający najwcześniejszy termin upływu ważności odpowiednio badania lekarskiego, badania psychologicznego albo data ukończenia pierwszego albo następnego szkolenia okresowego.
5. W przypadkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3, gdy prawo jazdy lub pozwolenie zostało wydane przed dniem 1 lipca 1999 r., nowy dokument wydaje się, stosując dodatkowo zasady określone w przepisach w sprawie wymiany praw jazdy.
6. Prawo jazdy w przypadkach, o których mowa w § 8, wydaje się odpowiednio:
- 1) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego;

- 2) w zakresie kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub w zakresie kategorii równoważnych w posiadanym prawie jazdy;
 - 3) po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy;
 - 4) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy i nieobjętych zakresem tego egzaminu.
7. Organ po otrzymaniu od osoby dotychczas posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia powinien unieważnić je przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm² i zwrócić osobie uprawnionej oraz uzupełnić dane we wniosku i w systemie teleinformatycznym.
 8. Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do właściwego organu państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Prawa jazdy wydane przez państwa niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej należy przekazywać za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatycznych tych państw w Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Przy wymianie zagranicznego prawa jazdy, które zostało uzyskane w wyniku wymiany polskiego prawa jazdy (wymiana powrotna), organ:
 - 1) przyznaje kategorii prawa jazdy w zakresie posiadanym przez osobę przed wymianą polskiego prawa jazdy na zagraniczny dokument, niezależnie od ograniczeń dokonanych przez organ zagraniczny wymieniający prawo jazdy;
 - 2) w stosunku do terminu ważności i uprawnień rozszerzonych za granicą - postępuje zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.
- § 10.** 1. Prawo jazdy i pozwolenie wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
- 1) za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 - 2) bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonany na wniosku.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesyła się za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni:
- 1) od dnia otrzymania od producenta - w przypadku prawa jazdy;
 - 2) od dnia wypełnienia druku pozwolenia - w przypadku pozwolenia.
3. W razie zwrotu przez pocztę prawa jazdy lub pozwolenia z powodu nieodebrania ich przez osobę uprawnioną
- 1) zwrócone dokumenty umieszcza się w aktach ewidencyjnych osoby;
 - 2) dokumenty te podlegają wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.
4. Adnotacje o dacie odebrania albo dacie zwrotu prawa jazdy albo pozwolenia niezwłocznie wprowadza się do wniosku i systemu teleinformatycznego, a dokument potwierdzający ten fakt umieszcza się w teczkach akt ewidencyjnych osoby.
- § 11.** 1. Dla przesłanych przez ośrodek dokumentów osób, które nie przystąpiły do egzaminu państwowego w okresie 1 roku od daty ostatniego egzaminu i nie spełniają wymogów określonych w ustawie i przepisach w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz opłat i wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, do wydania prawa jazdy lub pozwolenia dołącza do właściwej teczki akt ewidencyjnych kierowców lub osób bez uprawnień – pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesyła się, na wniosek osoby której dotyczy do wskazanego przez nią ośrodka egzaminowania.
- § 12.** Akta ewidencyjne osoby:

- 1) bez uprawnień - dołącza się do akt ewidencyjnych kierowców, jeżeli osoba, której dotyczą, uzyska po raz pierwszy uprawnienie;
 - 2) przesyła się wraz z kserokopią karty kierowcy:
 - a) do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 - na wniosek tego organu,
 - b) do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-6, jeżeli prawo jazdy lub pozwolenie wydał organ właściwy ze względu na jej miejsce czasowego pobytu,
 - c) w ciągu 2 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w lit. a, albo od daty odebrania przez osobę uprawnioną prawa jazdy lub pozwolenia, o którym mowa w lit. b
 - po wprowadzeniu danych o tym fakcie do systemu informatycznego;
 - 3) przesłane przez inny organ umieszcza się w odpowiednich aktach ewidencyjnych, po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w systemie informatycznym.
- § 13.** 1. Prawo jazdy lub pozwolenie, w którego zakresie ustalony został zakaz:
- 1) przechowuje się w teczce akt ewidencyjnych:
 - a) kierowców, jeżeli wydane zostało przez polski organ,
 - b) osób bez uprawnień, jeżeli wydane zostało za granicą i nie było wymienione na polskie
 - po wcześniejszym wprowadzeniu danych o zakazie do systemu informatycznego;
 - 2) wydaje się, z zastrzeżeniem pkt 3, osobie uprawnionej:
 - a) po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyn jego zatrzymania lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami,
 - b) po spełnieniu wymogów określonych w § 8 ust. 1 pkt 8, 9 lub 10 oraz na zasadach określonych w § 9 ust. 1-4 i § 10;
 - 3) przesyła się do jednostki, która je wydała za granicą - w przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 10.
2. Osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w przypadku gdy:
- 1) uzyska pozytywny wynik egzaminu państwowego:
 - a) wydaje się decyzję o przywróceniu cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami i zwraca przechowywane prawo jazdy lub pozwolenie,
 - b) zwraca się zatrzymane prawo jazdy lub pozwolenie;
 - 2) uzyska po raz pierwszy negatywny wynik egzaminu wydaje się decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami i wezwanie do zwrotu posiadanego przez nią prawa jazdy lub pozwolenia, jeżeli była skierowana w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 - 3) nie podda się sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu - wydaje się decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.
3. Osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, skierowanie lub zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
- § 14.** W przypadku niedostarczenia przez osobę, skierowaną badania lekarskiego w trybie art. 75 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy lub na badanie psychologiczne w trybie art. 82 ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 ustawy, odpowiedniego orzeczenia, starosta wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami.
- § 15.** Prawo jazdy, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, wydane przed dniem 1 lipca 1999 r. można na wniosek jego posiadacza - po upływie okresu zakazu - unieważnić zgodnie z § 9 ust. 7 i wydać nowy dokument, stosując zasady określone w § 8 ust. 3.
- § 16.** W systemie informatycznym podlegają ponadto zarejestrowaniu:
- 1) orzeczenia lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

- 2) dokumenty związane z zatrzymywaniem prawa jazdy lub pozwolenia, cofaniem lub przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz orzecznym zakazem prowadzenia pojazdów
- które należy przechowywać w aktach ewidencyjnych osoby według zasad określonych § 13 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 4

Składanie wniosków elektronicznych

- § 17.** 1. Wniosek elektroniczny, którego realizacja nie jest uzależniona od poddania się egzaminowi państwowemu na prawo jazdy, może być złożony do organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz wniosku elektronicznego, którego wzór określa załącznik nr do rozporządzenia, jest udostępniony w portalu Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
2. W Biuletynie Informacji Publicznej organ ponadto udostępnia informację o:
 - 1) adresie skrzynki podawczej obsługującej składanie wniosku elektronicznego;
 - 2) procedurze składania wniosku elektronicznego i wymaganych załącznikach;
 - 3) podstawach prawnych i wymaganej opłacie związanej ze składanym wnioskiem elektronicznym oraz numerze konta, na które należy wnieść opłatę;
 - 4) formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów załączanych do składanego wniosku elektronicznego.
 3. Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatrzony podpisem, zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym, jest przekazywany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy.
- § 18.** 1. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień we wskazanym terminie.
2. Jeżeli osoba nie dokona wymaganych uzupełnień we wskazanym terminie, organ właściwy do spraw wydawania praw jazdy podejmuje postępowanie odpowiednio do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Pozytywne zweryfikowanie wniosku elektronicznego zobowiązuje organ do podjęcia procedur dotyczących wydania prawa jazdy lub pozwolenia, przewidzianych przepisami niniejszego rozporządzenia.
- § 19.** 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 17, organ opracowuje oprogramowanie dla skrzynki podawczej umożliwiające wymianę danych, pobranych z oprogramowania skrzynki podawczej organu, z systemem teleinformatycznym.
2. Oprogramowanie interfejsowe udostępnia producent praw jazdy i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej określone w nim struktury i format danych oraz format skanowanych dokumentów.
 3. Stosowane struktury dokumentów elektronicznych, formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).
 4. Funkcjonalność oprogramowania interfejsowego podlega testom akceptacyjnym i badaniom, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. Nr 217, poz. 1836).

- § 20.** Do prowadzenia dokumentów elektronicznych powstających w organach właściwych do wydawania praw jazdy, w związku z prowadzeniem spraw, o których mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518).

Rozdział 5

Wydawanie międzynarodowych praw jazdy

- § 21.** 1. Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się lub odmawia się jego wydania:
- 1) po otrzymaniu od osoby:
 - a) wniosku,
 - b) dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie,
 - c) fotografii, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
 - d) kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ;
 - 2) w zakresie posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w krajowym prawie jazdy, z wyjątkiem kategorii A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E.
2. Wniosek rejestruje się w systemie informatycznym, odnotowując na dokumencie numer pozycji w rejestrze.
- § 22.** 1. W celu wydania międzynarodowego prawa jazdy lub odmowy jego wydania należy przeprowadzić weryfikację dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 1, obejmującą sprawdzenie:
- 1) poprawności ich wypełnienia oraz kompletności;
 - 2) zgodności danych z danymi ujętymi w dokumencie tożsamości osoby;
 - 3) spełnienia przesłanek określonych w ustawie do wydania międzynarodowego prawa jazdy.
2. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów należy:
- 1) wypełnić wniosek w miejscu przeznaczonym na wydanie decyzji;
 - 2) wypełnić - w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów - druk międzynarodowego prawa jazdy;
 - 3) umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jeżeli międzynarodowe prawo jazdy wydał organ niebędący organem właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania - przesłać w terminie 3 dni od dnia jego wydania do tego organu.
3. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów należy:
- 1) odmówić wydania międzynarodowego prawa jazdy;
 - 2) umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jeżeli postępowanie prowadził organ niebędący organem właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania - przesłać (w przypadku niezłożenia przez osobę w wymaganym terminie odwołania) - do właściwego organu.
4. W razie braków w dokumentach lub w danych w nich zawartych należy wezwać osobę do ich uzupełnienia.
5. Wniosek i międzynarodowe prawo jazdy wypełnia się w przypadku, o którym mowa w ust. 2, w sposób następujący:
- 1) organ wydający - nazwa organu i miejscowość stanowiąca jego siedzibę (łącznie z kodem pocztowym),
 - 2) data wydania - data wypełnienia druku międzynarodowego prawa jazdy,
 - 3) data ważności - data późniejsza o 3 lata od daty określonej w pkt 2, a jeżeli ważność określonej kategorii krajowego prawa jazdy upływa wcześniej - data ważności kategorii ważnej najkrócej,
 - 4) kategorie - kategorie, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2

- wypełniając stosownie wszystkie strony międzynarodowego prawa jazdy.

§ 23. Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W międzynarodowym prawie jazdy wydanym za granicą dokonuje się adnotacji o orzeczonem w stosunku do osoby, której było wydane, zakazie prowadzenia pojazdów:

- 1) po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądu;
- 2) w zakresie kategorii prawa jazdy objętych zakazem oraz okresie jego obowiązywania.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rejestruje się w systemie informatycznym i przechowuje w aktach ewidencyjnych osób bez uprawnień.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 25. Starosta wymienia kartę motorowerowa, o której mowa w art. 133 ust. 2 ustawy, na prawo jazdy kategorii AM po przedłożeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie uprawnienia dokumentów o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-4 oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

§ 26. Przepisy dotyczące państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobodnego przepływu osób.

§ 27. Dokumenty będące podstawą wydania dotychczasowego świadectwa kwalifikacji są wydawane osobie zainteresowanej za pokwitowaniem odbioru oryginału; kopie wydanych dokumentów są przechowywane w aktach ewidencyjnych kierowcy.

§ 28. W sprawach wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 29. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 i Nr 286, poz. 2884, z 2006 r. Nr 73, poz. 514, z 2009 r. Nr 9, poz. 46 oraz z 2011 r. Nr 140 poz. 820) za wyjątkiem § 8 ust. 2 pkt 10 który traci moc z dniem 18 stycznia 2013 r.

§ 30. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 11 lutego 2012 r. za wyjątkiem przepisów § 9 ust. 2 pkt 11 i § 25 – które wchodzi w życie w dniu 19 stycznia 2013 r..

Minister Infrastruktury

W porozumieniu:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

....., dnia
 miejscowość dzień-miesiąc-rok

Pieczeć organu wydającego

Osoba której wydano Kartę Kandydata na Kierowcę spełnia warunki o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U.)

.....

(pieczęć imienna i podpis organu wydającego Kartę Kandydata na Kierowcę)

F. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (wypełnia kierownik ośrodka szkolenia):

Zaświadczenie nr

Data wydania.....

Zaświadcza się, że osoba szkolona, zarejestrowana w książce ewidencji osób szkolonych nr

poz. ukończyła szkolenie podstawowe w zakresie:

poz.	Kategorie ²⁾ Pozwolenie ³⁾	Data rozpoczęcia szkolenia	Data zakończenia szkolenia	Liczba godzin zajęć		Nr instruktora ⁴⁾
				teoretycznych	praktycznych	Imię i nazwisko instruktora
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

i została uznana za przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego.

pieczęć ośrodka szkolenia kierowców

pieczęć i podpis instruktora prowadzącego

pieczęć i podpis kierownika ośrodka szkolenia kierowców

H. Egzaminy (wypełnia egzaminator)

poz.	Data egzaminu	Zakres egzaminu ⁴⁾	Rodzaj egzaminu ⁵⁾	Wynik egzaminu ⁶⁾	Nr protokołu					Podpis i pieczęć egzaminatora
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5						11
1										
2										
3										

pieczęć Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

OBJAŚNIENIA

¹⁾ Kod terytorialny wojewody warszawskiego lub starostwa.

²⁾ Skreślić część lub całość punktu, jeśli nie dotyczy osoby.

³⁾ Wpisać znak wyróżniający kraj (dla osób posiadających polskie obywatelstwo wpisać PL).

⁴⁾ Oznaczenie literowe więcej niż jednej kategorii prawa jazdy można wpisać, jeżeli pozostałe dane są identyczne dla każdej z nich, oraz w nawiasie kod T8, jeżeli osoba zdała egzamin pojazdem z automatyczną skrzynią biegów.

⁵⁾ Wpisać literę „T” - egzamin teoretyczny, „P” - egzamin praktyczny lub „X”-jeżeli nie dotyczy osoby.

⁶⁾ Wpisać literę „P” - pozytywny wynik egzaminu, „N” - negatywny wynik egzaminu lub „X” - jeżeli nie dotyczy osoby.

⁷⁾ Data potwierdzenia odbioru przez pocztę lub osobiście.

Stwierdzam, że osoba, o której mowa w tytule A, spełnia określone przepisanymi wymogi i nie podlega art. 83 ust. 2 art. 97 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 2, art. 68 ust. 3, art. 160 ustawy z dnia 20 czerwca 1967r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

www.lespiaz.it

1) prawa jazdy ważnego do dnia nr.....

[illegible]

3) miedziuna modowa o tym wie [szady wzgnetno do dnie]....."IT".....

[illegible]

Podiatry | Diabetes | Orthopedics | Woundcare | OTC

Por.	Podział uprawnień	Numer skutu	Data wydania	Data odwołania/zwrotu	Data uiszczenia kary
1	Przebieg choroby				
2	Przebieg leczenia				
3	Indywidualny przebieg choroby				

Abstract

1 Model Identification

1. **Imię i nazwisko**

2. **Data powstania wniosku**

3. **Numer w rejestrze**

4. **Numer karty choroby**

Wzrost, ciężar

Microbiology media and reagents

data

三

Mr. Hayden:

4. Nummer bereits in Benutzung

WILSON

WNIOSEK

A DANE PERSONAL NE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Only members receive this special offer.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible][illegible]

Nr budayeniku						Nr lokashu						Telafon						
---------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

B. WYDANY DOKUMENT (wspierając ośrodek wydany jeden z niżej wymienionych dokumentów)

Zostalo mi widane (czyli widać kwadratowe litery „X”)

☐ I enclose body leaf.

Mr..... Mr. Drubay

DATE RECEIVED

BY WHOM RECEIVED

2) beschreiben Sie das Element in dem Zusammenhang Nr. Nr. drucken

Page 1 of 1

Quesby abbingdelfer mly or

C. PRÁNO JAZDY - POZNOLÉNIE DO KIEROVANIA TRAMVAJEM

1. *Ublecam* nie o (z)azwyczaj wiodących literach.

[illegible]

AM	☐	T	☐
A1	☐	D	☐
A2	☐	D1	☐
A	☐	DE	☐
B	☐	DE	☐
B1	☐	D1E	☐
C	☐	CE	☐
G1	☐	G1E	☐

2. Składam następujące załączniki (zaszczyczyć właściwe kwadraty literą „X”):

- ☐ a) wyrażną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
☐ b) orzeczenie lekarskie nr z dnia
☐ c) zaświadczenie o odbyciu szkolenia nr z dnia
☐ d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia^a w wysokości zł,
☐ e) kserokopię prawa jazdy/pozwolenia^a,
☐ f) wycisk NISZ,
☐ g) inne

D. POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Ubiegam się o potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej i składam następujące załączniki:

- ☐ a) kserokopię aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej,
☐ b) kserokopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
☐ c) kserokopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
☐ d) kserokopię posiadanego prawa jazdy,
☐ e) wyrażną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
☐ f) dowód uiszczenia opłaty za wyrażną prawo jazdy w wysokości zł

E. WYDANIE WTÓRNIKA

1. Ubiegam się o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu (zaszczyczyć właściwe kwadraty literą „X”):

- ☐ a) utraty dokumentu,
☐ b) zniekształcenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność,
☐ c) zmianę danych:

a) z
na
b) z
na

2. Składam następujące załączniki (zaszczyczyć właściwe kwadraty literą „X”):

- ☐ a) wyrażną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
☐ b) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia^a w wysokości zł
☐ c) inne

F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU

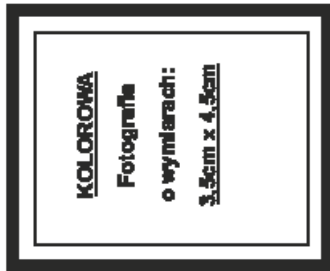
Wnieśliśmy dokument (zaszczyczyć właściwe kwadraty literą „X”):

☐ odbiorą osobiste ☐ proszę przesłać za pośrednictwem poczty

G. OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, będąc uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 k.k.), oświadczam, że na dzień złożenia wniosku (zaszczyczyć właściwe kwadraty literą „X”):

- ☐ 1) podane w dokumencie A.B.E. dane są zgodne ze stanem faktycznym,
☐ 2) nie stwierdzono umiarkowanej formy uszkodzenia od alkoholu lub podobnie działającego środka,
☐ 3) nie został orzeczonej w stosunku do mnie - przewoźnym wyrokiem sądu - zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych,
☐ 4) nie mam zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia^a,
☐ 5) nie mam cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
☐ 6) utraciłem prawo jazdy/pozwolenia^a,
☐ 7) posiadam niezbędną znajomość zasad z art. 80 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
☐ 8) wykonałem przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, G lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E,
☐ 9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu produkcji i wydawania prawa jazdy (zgodnie z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 828, z późn. zm.).



nie wypełniać poza ramką wypełniającą



Wniosek o wydanie wtórnika (nie wypełniać poza ramką)

OŚWIADCZENIA

- ^a Podany jest jedynie wzrost i waga ciała. Nie należy podawać innych danych osobowych.
^b Wyrażona jest jedynie opinia lekarska, nie jest to diagnoza choroby.
^c Wyrażona jest jedynie opinia lekarska, nie jest to diagnoza choroby.
^d Data podawania odbioru przez pocztę lub osobistą.

UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach stanowi wypełnienie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw transportu określonego w art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).

Ustawa o kierujących pojazdami została uchwalona przez sejm w dniu 5 stycznia 2011 r. Jednym z głównych celów realizowanych przez tą ustawę jest dostosowanie prawa polskiego do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy oraz do działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustawa o kierujących pojazdami na nowo reguluje zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w tym zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, nadzoru nad ośrodkami egzaminowania i szkolenia kierowców, instruktorami, egzaminatorami oraz samymi kierowcami. Przepisy niniejszego rozporządzenia realizują w szczególności wymagania wynikające z przepisów ogólnych przedmiotowej dyrektywy oraz częściowo z załącznika nr 1 do przedmiotowej dyrektywy.

Przepisy rozporządzenia określają szczegółowo zasady i warunki wydawania, cofania, zatrzymywania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, szczegółowe czynności związane jednostek i organów z tym związane, wzory dokumentów stosowane w tych sprawach, oraz wysokość opłat za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Proponowane przepisy w stosunku do obecnie obowiązujących zasadniczo nie zmieniają zasad wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Nowym rozwiązaniem wprowadzonym w przepisach przedmiotowego rozporządzenia jest zmiana systemu obiegu dokumentów związanych z osobami ubiegającymi się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Dotychczas osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnienia do kierowania pojazdami od razu udawały się do ośrodka szkolenia kierowców gdzie zapisywały się na szkolenie. Takie rozwiązanie powodowało, że często jako kandydaci na kierowców do ośrodków szkolenia kierowców trafiały osoby, które nie spełniały warunków do rozpoczęcia szkolenia oraz do uzyskania prawa jazdy ponieważ np. miały zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. W takim przypadku ośrodek szkolenia kierowców polegał wyłącznie na oświadczeniu osoby szkolonej którego nie był w stanie potwierdzić. To powodowało, że do ruchu drogowego jako kierujący pojazdami do nauki jazdy trafiały osoby które nie były do tego uprawnione. Zaproponowane w przedstawionych przepisach rozwiązanie likwiduje ten problem. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zamiast trafić od razu do ośrodka szkolenia kierowców będzie musiała najpierw zgłosić się do właściwego Starosty. Starosta na podstawie posiadanych dokumentów, na podstawie przedłożonych przez kandydata na kierowcę dokumentów takich jak orzeczenie lekarskie, zdjęcie, opłata za wydanie prawa jazdy, zgoda rodziców na rozpoczęcie szkolenia itp. oraz po stwierdzeniu, że osoba ta spełnia pozostałe warunki do rozpoczęcia szkolenia wyda jej dokument w postaci „Karty Kandydata na Kierowcę” – wzór dokumentu w załączniku do rozporządzenia. Dodatkowo wpisze tą osobę do rejestru osób bez uprawnień w obecnie stosowanym systemie komputerowym „Kierowca”. Karta ta będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia zajęć w dowolnym ośrodku szkolenia kierowców. Po zakończonym szkoleniu kierownik tego ośrodka na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego wypisze na Karcie kandydata na kierowcę” zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Kandydat na kierowcę z tak wypełnioną kartą trafi następnie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w którym przystąpi do egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu zostanie wpisany do karty kandydata na kierowcę, a następnie WORD prześle ten dokument ponownie do

starosty który go wydał w celu zakończenia procedury wydania prawa jazdy. Proponowany system obiegu dokumentów, w połączeniu z możliwością weryfikacji danych osoby szkolonej i egzaminowanej w centralnej ewidencji kierowców, zapewni znaczne uszczelnienie procesu obiegu dokumentów i będzie zapobiegał istnieniu czarnego rynku zaświadczeń o ukończonym szkoleniu. Dodatkowo zostanie ograniczony do 1 szt. zestaw dokumentów jakim będzie posługiwał się kandydat na kierowcę w procesie uzyskiwania uprawnień.

Proponowane przepisy są zgodne z wytycznymi dyrektywy 2006/126/WE w zakresie obowiązków Państwa dotyczących zagwarantowania, że do ruchu drogowego trafiają wyłącznie osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Dodatkowo należy wskazać, że proponowane rozwiązanie pozwala w łatwy sposób wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów w przedmiotowym zakresie, co zagwarantuje realizację założeń informatyzacji Państwa.

Termin wejścia w życie rozporządzenia jest ściśle związany z terminami określonymi w art. 139 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozporządzenie powinno wejść w życie w większej części w dniu 11 lutego 2012 r. tj. w dniu wejścia w życie przepisów ww. ustawy.

Przepisy rozporządzenia stanowią wdrożenie do prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia będzie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.

Organizacje o charakterze lobbingsowym wymienione w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingsową (bib.mswia.gov.pl) będą mogły zgłosić zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia.

Projekt aktu normatywnego nie wymaga notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty na które oddziałuje akt normatywny:

- Osoby ubiegające się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami,
- Osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami,
- Organy samorządowe wydające uprawnienia do kierowania pojazdami

2. Konsultacje społeczne:

Rozporządzenie w ramach uzgodnień społecznych będzie udostępnione między innymi dla: Krajowego Stowarzyszenia szefów Wydziałów Komunikacji, Polskiego Stowarzyszenia Motorowego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, N.S.Z.Z. Kierowców i pracowników zaplecza technicznego motoryzacji, Polskiego Związku Motorowego, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Automobilowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

3. Wpływ regulacji na koszty społeczne

Proponowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na koszty społeczne.

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet samorządu terytorialnego

Proponowana regulacja spowoduje konieczność dodatkowego wyposażenia zmiany systemu pracy organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami. Co może przyczynić się do wzrostu kosztów obsługi osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

5. Wpływ regulacji na rynek pracy

Proponowana regulacja nie wpływa na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.